

# DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51090562320248240930  
ID Comunicacao: 551713103  
Data Disponibilizacao: 2026-03-06  
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
  <article>

    <header>
      <div></div>

      </header>
      <section><b>EXECUC&cedil;&atilde;O DE T&acute;TULO EXTRAJUDICIAL N&ordm;
5109056-23.2024.8.24.0930/SC</b></section>
      <section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: LUIZ ANTONIO CORREIA
MARTINS</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: DEIVID DI DOMENICO PIZZETTI (OAB
SC071001)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MARCEL LODETTI FABRIS (OAB
SC037255)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: PAMELA FELISBINO
DEPIERI</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: DEIVID DI DOMENICO PIZZETTI (OAB
SC071001)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MARCEL LODETTI FABRIS (OAB
SC037255)</td></tr></table></b></section>
      <section>
        <p align="center">DESPACHO/DECIS&atilde;O</p>
      </section>
      <section>
        <p><strong>1. </strong>Trata-se de EXECUC&cedil;&atilde;O DE T&acute;TULO EXTRAJUDICIAL ajuizado(a) por
COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL contra <span>LUIZ
ANTONIO CORREIA MARTINS</span> e <span>PAMELA FELISBINO DEPIERI</span>, em que o curador nomeado
apresentou exce&cedil;&atilde;o de pr&eacute;-executividade por&nbsp;negativa geral.</p>
        <p>O executado&nbsp;apresentou&nbsp;exce&cedil;&atilde;o de pr&eacute;-executividade (<span>evento 85,
EXCPR&Eacute;EX1</span>) e a parte exequente apresentou manifesta&cedil;&atilde;o (<span>evento 90,
PET1</span>).</p>
        <p>Vieram os autos conclusos.</p>
        <p>&Eacute; o relat&oacute;rio.</p>
        <p><strong>2. FUNDAMENTO E DECIDO.</strong></p>
      </section>
    </body>
  </article>
</body>
</html>
```

Inicialmente, consigno que a simples alegaç&atilde;o formulada por curador especial, sem nenhum conhecimento da situaç&atilde;o econ&ocirc;mica da parte, n&atilde;o permite o deferimento da benesse da gratuidade (STJ, AgInt no AREsp n&deg; 1.716.192/SC, rel. Min.&nbsp;Raul Ara&uacute;o, j. 30.11.2020).

Adiante, sabe-se que a objeç&atilde;o de pr&eacute;-executividade somente pode ser utilizada para suscitar mat&eacute;ria de ordem p&uacute;blica, assim entendida aquela que poderia ser conhecida de of&iacute;o pelo Magistrado.

Por sua vez, o curador especial de fato tem a prerrogativa de apresentar defesa sem impugnar especificamente&nbsp;os fatos, como previsto no art. 341 do C&odig; de Processo Civil. Contudo, essa prerrogativa n&atilde;o transfere ao Magistrado a tarefa de revisar, de of&iacute;o, encargos contratuais, sob pena de violaç&atilde;o da S&uacute;mula 381 do Superior Tribunal de Justi&ccedil;a, j&uacute; que &eacute;&nbsp;vedado&nbsp;ao julgador&nbsp;conhecer, de&nbsp;of&iacute;o, eventual abusividade&nbsp;das cl&acute;usulas nos contratos banc&acute;rios.&nbsp;

Dito isso, da an&acute;lise da inicial e do tr&acirc;mite dos autos at&eacute; o presente momento n&atilde;o verifico quaisquer nulidades materiais ou processuais que possam ser reconhecidas.

Especificamente no que toca &agrave; citaç&atilde;o por edital, verifica-se que foram cumpridas&nbsp;todas as exig&ecirc;ncias legais previstas na legislaç&atilde;o processual civil para realizaç&atilde;o da&nbsp;citaç&atilde;o&nbsp;edital&iacute;a, a pesquisa de endere&ccedil;o realizada (<span>processo 5109056-23.2024.8.24.0930/SC, evento 16, DOC1</span>) resultou em n&uacute;mero reduzido de poss&iacute;veis localiza&ccedil;&otilde;es da parte executada, n&atilde;o obstante, constato que foram adotadas as dilig&ecirc;ncias necess&acute;rias para a tentativa de sua localiza&ccedil;&atilde;o,&nbsp;conforme o&nbsp;&sect; 3&ordm; do art. 256 do CPC, n&atilde;o havendo&nbsp;que se falar em&nbsp;nulidade.

Ademais, o contradit&ocirc;rio e a ampla defesa foram abertos e plenamente satisfeitos&nbsp;por meio de curadoria especial extremamente qualificada,&nbsp;de modo que a rejei&ccedil;&atilde;o da exce&ccedil;&atilde;o e o prosseguimento da execu&ccedil;&atilde;o &eacute; a medida que se imp&otilde;e.

<strong>3.</strong> Diante do exposto</span><strong> REJEITO</strong> a exce&ccedil;&atilde;o de pr&eacute;-executividade.</span></p>

<strong>4.</strong></span><span>A parte executada tem renda l&iacute;quida mensal de R\$ 5.013,06 (<span>evento 85, COMP4</span>), ou seja, superior a 4 sal&acute;rios m&iacute;nimos, montante que, para a&nbsp;realidade nacional, por tais raz&otilde;es, <strong>INDEFIRO</strong> o pedido de justi&ccedil;a gratuita.&nbsp;</span></p>

<strong>5.</strong> Considerando que foi nomeado(a) curador especial, arbitro pelos servi&ccedil;os prestados R\$ 530,01 (quinhentos e trinta reais e um centavo),&nbsp;nos moldes da&nbsp;Resolu&ccedil;&atilde;o&nbsp;GP N. 21 de 30 de mar&ccedil;o de 2022. O recebimento desta verba pressup&otilde;e o cadastramento do benefici&acute;rio nos termos do art. 2&ordm; da Resolu&ccedil;&atilde;o&nbsp;CM n. 5 de 8 de abril de 2019.</span></p>

<strong>6.</strong> Intime-se&nbsp;a parte demandante para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias,&nbsp;sob pena de arquivamento ao aguardo de manifesta&ccedil;&atilde;o de&nbsp;parte ou do transcurso do prazo de prescri&ccedil;&atilde;o intercorrente&nbsp;(art.&nbsp;921 do CPC.)</span></p>

<strong>7.</strong> Com o decurso do prazo sem manifesta&ccedil;&atilde;o, independentemente de nova intima&ccedil;&atilde;o,&nbsp;<strong>arquivem-se.</strong></span></p></section>

<section>

</section>

<section>

<p>&nbsp;</p>

<hr>

<p>&nbsp;</p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>